

**ELECTRICITE DE FRANCE**  
**2, rue Louis-Murat - 75008 PARIS Tél. 256-94-00**

**GAZ DE FRANCE**

**NOTE du 28 septembre 1979**

**DIRECTION DU PERSONNEL**

Note aux unités **DP . 33.245**

Manuel Pratique : 511 - 515 - 521 - 531

Objet : **INFORMATIONS SECURITE SOCIALE**  
**ET PRESTATIONS FAMILIALES**

La présente note a pour objet de diffuser une série d'informations consécutives à la publication de différents textes (ou d'arrêts de jurisprudence) intervenus récemment en matière de sécurité sociale et de prestations familiales, lesquels entraînent une modification des dispositions antérieurement applicables.

MP 511 A - EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAR DES ETUDIANTS  
372-66 (Circulaire CNAF n° 14 du 9 février 1979 - non diffusée)

Le ministre de la santé et de la famille autorise le maintien des prestations familiales au titre des enfants âgés de 16 à 18 ans et exerçant une activité professionnelle réduite pendant l'année scolaire.

Leur cas doit être apprécié comme celui des étudiants de plus de 18 ans en ce qui concerne la nature des travaux, le repos nécessaire. Leur rémunération doit être également appréciée semestriellement.

MP 511 K - MAINTIEN DU COMPLEMENT FAMILIAL EN CAS DE DIMINUTION DU NOMBRE  
41 D'ENFANTS A CHARGE

(Circulaire CNAF n° 07-79 du 15 janvier 1979 - non diffusée)

Le maintien du complément familial n'est autorisé que pour les enfants cessant d'être à charge soit en raison de leur âge, ou de l'exercice d'une activité professionnelle.

C'est ainsi que le complément familial ne peut être maintenu au titre d'un enfant confié par exemple à la charge d'un tiers allocataire ou placé à l'aide sociale.

MP 511 § 8 - ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ELEVANT FOYFR UN ENFANT  
HANDICAPE

(Circulaire CNAF n° 31 du 12 mars 1979 - non diffusée)

La note D.P. 33-224 du 15 décembre 1978 a précisé en son paragraphe 3 les conditions sous lesquelles les femmes peuvent bénéficier de cette assurance.

A partir du 1er juillet 1979, les hommes peuvent également en bénéficier dans les mêmes conditions.

L'assurance vieillesse obligatoire ne peut cependant bénéficier à plus d'une personne par foyer.

MP 515 § 323 - ALLOCATION DE LOGEMENT A CARACTERE SOCIAL

(Un décret du 28 août 1978 (J.O. du 31 août 1978) supprime les conditions de superficie maximum)

paragraphe 323 du chapitre 515 du manuel pratique devient :

Conditions

"Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable "d'au moins 9 m2, augmentée de 7 m2 par personne en plus".

MP 521 - CURES THERMALES

. a) (Arrêté du 4 avril 1979 du Ministre de la santé et de la famille publié au J.O. du 10 mai 1979 - Dispositions communes)

Ce texte stipule que désormais toute demande de prise en charge pour cure thermique doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie trois mois au moins avant le départ présumé en cure et ceci quelle que soit la date d'ouverture de la station thermique désignée.

En conséquence, le texte des paragraphes 16, 2ème alinéa et 2 441 du chapitre 521 du manuel pratique devient le suivant :

§ 16 - 2ème alinéa

Les agents..... ... bénéficient des prestations salaires sous réserve que :

" la cure thermique ait fait l'objet d'une prescription médicale du médecin traitant et de l'accomplissement des formalités requises auprès du régime général de la sécurité sociale (Etablissement d'une demande de cure thermique et déclaration des ressources le dossier étant présenté trois mois au moins avant le départ présumé en cure et ceci quelle que soit la date d'ouverture de la station thermique désignée)."

§ 2 441 - Formalités de prise en charge

L'agent doit

- se procurer auprès de la caisse primaire l'imprimé de demande de cure thermale et la formule de déclaration de ressources;

- faire remplir par le médecin traitant la partie médicale de l'imprimé;
- remplir la déclaration de ressources pour obtenir, si les conditions sont remplies (voir paragraphe 2 443) les autres prestations supplémentaires ;
- envoyer à la caisse primaire la demande de cure et la déclaration de ressources :
  - trois mois au moins avant le départ présumé en cure et ceci quelle que soit la date d'ouverture de la station thermale désignée ;
- la caisse adresse un récépissé
- attendre la décision de la caisse qui doit intervenir dans le mois en cas de réponse favorable.

En cas de non réponse dans ce délai d'un mois, la cure est considérée comme refusée (voir paragraphe 2 244).

. b) (Circulaire du 1er août 1978 du Ministère de la santé et de la famille - non parue au J.O. - frais de séjour et de transport)

La loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a, pour l'ouverture du droit aux prestations en nature, assimilé au conjoint la personne qui vit maritalement avec un assuré social.

Le texte "Conditions de ressources" du manuel pratique (chapitre 521, 2 443, 4ème alinéa) devient en conséquence le suivant :

§ 2 443, 4ème alinéa

"Les ressources de toute nature entrant au foyer de l'assuré au cours de l'année civile précédant la date de prescription de la cure y compris celles de son conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré doivent être inférieures à un chiffre fixé périodiquement par arrêté, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint ou le concubin et de 50 % pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale."

MP 531 § 3121 - ACCIDENTS DU TRAVAIL - DON DU SANG

Dans un arrêt du 22 mars 1979 la Cour de Cassation (Chambre Sociale) a estimé que "l'accident survenu à un salarié en regagnant son poste de travail après avoir participé à un don du sang, organisé par le Centre national de transfusion sanguine, avec l'accord de l'employeur, pendant le temps de travail rémunéré et dans les locaux mêmes de l'entreprise en un lieu où le patron exerce nécessairement sa surveillance et son autorité auxquelles ne s'est pas soustrait l'intéressé, constitue un accident professionnel".

En conséquence, il est demandé aux unités, dans le cas d'un tel accident, d'adresser, dans les conditions habituelles, la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie qui en appréciera le caractère professionnel.

Le Directeur Adjoint  
R. ZELLER